

מסורת הש"ס

(א) ר"ה ה': ג, צי הרא"ש בפסקיו בעי רבא, א) ר"ה א) ו') ד) ונכתובו ככ:א) (ס) ברכות טו. שבת י"ג, (ו) נפי' חוס' שבת י': ד"ה שאני; (ז) ס"א אין לה; (ח) נפי' בפשטי' במשנה א) נפי' פשטי' שס'; (י) ונמדנר לן, (י) נפיך למשנה לעיל ב'ג, (ז) שפיך לע"ב,



תורה אור השלם

- בי תדר גדר לין אליהך לא תאחר לשלמו בי דרש ידרשנו י' אליהך מעמך ויהי בר חסא: דברים כג כב וְעִשִׂיתָ בְּאִשֶּׁר נִדְרָתָ לִי אֱלֹהֶיךָ נִדְבָה אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ בְּפִיךָ:

דברים כג כד



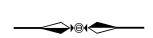
הגהות הב"ח

(א) גמ' מביני ליה. כ"ב חוס' פי' כמו מיקו: (ג) רש"י ד"ה לנפקותא וכו' דלא גמר דיבורו דבעי מימר עלי לנפקותא: (א) ד"ה דכתיב וכו' צפיך זו צדקה דכתיב יא' מפי נדקה: (ו) ד"ה מנודה וד"ה ר' עקיבא כ"ב שפיך למתמינן:



גליון הש"ס

גמ' י' ש' לצדקה. קשה לי לא ה"ר' לעיל ד"ה עני ר"פ. כתב א' דמיעיב בקידושין ולא ילפי' כמה מילי מנדרים דלמלא נדרים מחרי דאפי' בדבורא בעלמא חיינא משתיכי בקידושין א"כ מחי מספקא ליה הכא בלדקה הא נדקה דמפסג צדיבור שפי יט גלמוד מנדרים: בה"ר"ן ד"ה ולענין הלכה בו' דיש יד לצדקה. עי' ברין פ"ק דקידושין ד' רח ע"ב: בורחור"ן ד"ה מורה היה דר"ע. דריות גבי לפיכדות עי' לעיל ד' ד ע"ב ברין ד"ה מתי' כמה מילי:



הגהות הגר"א

[א] גמ'הומיטו לנית המנקה מהו) חל"מ ופי' בנהירא ח"מ פי' פד ס"ק א'. והאמת יורה דרסו):



פירוש הרא"ש

מעמך זו לקט שבחה ופאה. דכטולה כתיב את העני עמך: מאי והדין לנפקותא בעלמא. ושמא לית ליה זוי אחריני: בפיך זו צדקה. ובפיך דר"ה (דף ו.) דרשין מהכא בלדקה כל תלחר: יש יד לבית הכסא. מדרבנן קא ציזי ומקרא דוהי' מתניך קידוש לא תיעינן אלא בית הכסא עגמו ומיעביא ליה אי עבד רבנן הרחקה לאסור גס יד בית הכסא: מרגי' חובך בזה

להחביר. כמו ארס שזואלין לו דבר ואיזי פסוט לו להמירו גס טעם פסוט לאסור איזי וידע והוא חוכך בשפתיו ושותק ומתוך כך מבינין שהוא מחמיר בדבר ושפיין לחומרה: גמ' ליתני ר"ע מהביר. דמשמע רחא טעם להחמיר ביה ולעשותו יד גמור אלז חוכך להחמיר משמע דמספקא ליה: בגרינא בוכך לב"ע אבוד. דמשמע מתנודר איזי ומנדל ממך והיזי טפי ממחויכות ממך איצינא דשמואל וזה דתנא לא מני לכו בדי דיות דמתני' איכא למימר תנא ושייר ועוד דיות טובא איכא דלא תנא: בשבמנא לבולי' עלמא שרי. דלשון שמתא הוא ולא יד לגדר אלז מדינא משמע טרד ולא לשון נדוי איזי נמי בלשון העוס מן צבכל היו קורין לגדוי דוקא שמתא ולא מדוי:

ר"ע מחמיר מימא תלמודא דרייק מאריכות הלשון דמילתיה דר"ע דקמי' חוכך בזה להחמיר וע"ז הוא אומר שהיה די לומר ר"ע מחמיר ולישמוך מתוךך והיא גופה אין להקשות אמאי אין התלמוד מתקדק כשנוי ה' לאסור להחמיר איכא למימר ואין לו דיוק משניו ל' כמו מאריכות ה': דרינא בוכך ב"ע ל"פ דאבוד. פי' משום ד' נע ועד הוא א"כ מועיל שפיר בלא שאני אוכל לך ושפיר הוי ידים מוכיחות טפי ממחמירי ממך דאין לספקו בהרחקת ד"ה משום בלשון משמע

רש"י

מעמך. כי דרוש ידרשנו ה' אלהיך מעמך: (לנפקותא בעלמא. כלומר

והדין זו אחר ליהוי לי להולאה ודבורא הוא דלא אסקיה דלא גמר דיבורו ו) דלמר עלי לנפקותא: **דכסיב צפיך**. כאשר דברת צפיך ו) יא' מפי נדקה (יפיעה מה): או **דלמא שאני נדקה**. להכי י' אית לה יד דלא

חזיא אלא לעניי' אלז הפקר דהא נמי אפי' לעשירים חזי מי אמרת דיש להן יד: **יש יד לניס הכסא**. היכא דלא אמר צפירוש דלהוי בית הכסא מי הוי חומנה ואסור להתפלל בו: **חדא מגו חדא קא מיציעא ליה**. מגו דקא מיציעא ליה אי זימון מועיל בעי נמי אי אית ליה יד או לא: (י) **מנודה אני לך**. (י) כלומר כמנודה שאסור להסתוו כך אהא אסור ליהנות ממך: **ר' עקיבא היה י' חוכך בזה להחמיר**. כאלס שמתחכך אינך ואינך כך איהו לא צריי ליה שיהא ודאי אסור: **לענין מלקוט**. שאס עבר אינו לוקה כל כך ודאי לא היה מחמיר: **בגדינא ממך**. דמשמע צפירוש אהא מנודה לך דהיינו ודאי לכולי עלמא אסור: שמתא אינו כל כך כנידוי: קסדר

לבית הכסא או לא היה דמי אילימא דאמר הדין ביחא ליהוי בית הכסא והדין נמי החווא בית הכסא נמי הוה אלא כגון דאמר והדין ולא אמר נמי מאי הדין דאמר והדין נמי בית הכסא או דלמא מאי והדין לתשמישא בעלמא קאמר מכלל דפשימא ליה לרבינא דיש זימון לבית הכסא והא מיבעיא ליה לרבינא (י) הומינו לבית הכסא מהו וא (י) הומינו לבית המרחץ מהו זימון מועיל או אין זימון מועיל רבינא מגו חדא קמביעיא ליה זימון מועיל או אין זימון מועיל את"ל ריש זימון יש יד או אין יד (ה) התיבעי ליה: **מנודה אני לך וכו': אמר אביי מודה ר"ע לענין מלקות שאינו לוקה דאם כן ניתני ר' עקיבא מחמיר אמר רב פפא בגדינא מינד דכולי עלמא לא פליגי דאסור משמתנא מינד לכולי עלמא שרי במאי פליגי במנודה**

איתא דספק ממון עניי' הוה ליה ספיקא דאסורא למה לי לשנוי הכי. ועוד דהתם נמי אקשי ליה אציי והרי עיסקא בצחותק פטורא ומנ גר שנתגייר וכו' ספק חייב ואמר ליה ספק אסורא לחומרא ספק ממונא לקולא ואס איתא דספק עניי' מקרי ספק אסורא צההוא פירוקא גופה הוה מצי לשנויי ליה הא דאקשי מחורי נמלי' אמתני'. ועוד דאמרין התם בצ"ק דיומא (דף ט:) תנן התם ההתמוינן לא חייבו אותם להפריש אלא כדי תרומת מעשר וחלה ואקשינן צשלמא תרומה גדולה דתניא וכו' מעשר ראשון ומעשר עני המוילא מחציתו עליו הראיה כלומר דליכא ספיקא דאסורא אלא דממונא וממונא המוילא מחצירו עליו הראיה אלא מעשר שני נפרשוה ונקסוה ויניכלו צירושליו ואס איתא דספק עניי' ספיקא דאסורא הוא כי היכי דקשיא ליה מעשר שני תקשי ליה נמי מעשר עני אלא ודאי ספיקא דממון עניי' לא מקרי ספיקא דאסורא אלא ספיקא דממונא ולקולא ולפיכך איני מתחוויר בדצדיה'ס ז"ל בזה. וגבי הפקר אין ספק דהוה ליה ספיקא דממון] ולקולא ואין יד. וכן נמי גבי בית הכסא דאפי' אס תמנא לומר זימון מועיל לא מהני אלא מדרבנן והוה ליה ספיקא דרבנן ולקולא: (י) **מנודה אני לך ר' עקיבא חוכך בזה להחמיר**. חוכך כאלס שהוא מסופק בצבר ומתחכך בעגמו מפני שאינו יכול לצררו. אי נמי מלשון חין [חזיב יצ] כלומר שהיה מטעים לחכו להחמיר: **מודה היה ר"ע לענין מלקוט שאינו לוקה**. דהא מספיקא הוא שהיה מחמיר ולא שהיה הדבר צרור לו. ומיהו שמעינן "דידות נמי למלקות אימברו דאי לא מאי מודה ר"ע פשיטא: **נדינא מינד דר"ע אסור**. כלומר אסור ולוקה. ומיהו דוקא בדלמר שאני אוכל לך כדלמר שמואל לעיל (דף ד:) גבי מופרשני מרוחקני צכולן עד שיאמר שאני אוכל לך וכו' ובגדינא נמי דכותייהו שהוא לשון הרחקה: **משמיטנא מינד דר"ע שרי**. דאפילו אמר שאני אוכל לך אסורא נמי ליכא שאין לו לשון נדר אלא לשון שמתא. והיינו נמי דבעובדא דההוא גברא (וע"צ) דלמר משמתנא מנכסי' אמרינן ופליגא דר' רב חסדא אע"ג דמנכסי הוי מוכיח [כאליו אמר] שאני אוכל לך: במאי פליגי במנודה [אני לך]. דהאי לישנא דמנודה עניי' לא מקרי ספיקא הכי ר"ע סבר לישנא דנדויא הוא כלומר שאך הוא לשון ריחוק והצדל כמופרשני מרוחקני כדמתרגמינן והדוה צנדתה ויוקרא טו] וסאוצתה צרחוקה הלכך אסור ורבנן סברי לישנא דמשמתא הוא שלשון צני ארס לאמרז על נדוי צבצד: (י) **אלמא קסדר במשמטנא פליגי**. דסבירא ליה דטעמא דר"ע דכיון דשוי נפשיה צהדיה כמשומת לאסור הגאה צא שכן פורשין מן המשומת והמנודה: ולענין הלבכה לא קיימא לן כר' עקיבא מדאמרין דלית דחש לה ועוד דקיימא לן הלבכה כר' עקיבא מחצירו [עירובין מו:] ולא מחצירו. הלכך נדינא ממך שאני אוכל לך אסור ולוקה. נדינא מינד צלחוד שרי. מנודה אני לך שאני אוכל לך נמי שרי ואין צריך לומר משמתנא מינד שאני אוכל לך. וכן פסק הרמב"ן ז"ל צהלכותיו ולא נתצברו בזה דברי הרמב"ם ז"ל שכתב צפ"ח מהל' נדרים: ירושלמי [פי"א ה"א] ר' עקיבא היה חוכך בזה להחמיר ליסר את כל נכסיו כמה דתימר יחרס כל רכושו והוא יבדל וכו' [ערוך ו] מה עבדין ליה רבנן חומר הוא צנדוי צ"ד. ומסתברא לי דהך ירושלמי לא שייך כלל צהדי גמרא דלין טעמא דירושלמי הוא לומר שפיין טעשה עגמו במנודה אסור ובגמרא דלין משום הרחקה אמתין לה ולא משום נדוי דאי לא תימנא הכי היכי אמרינן משמיטנא מינד לבי"ע שרי אלא ודאי כדלמרן. מיהו כתב הרב ר' צרוך צר שמואל צפירושיו דמהא שמעינן צהדיא דמנודה שנדוהו צ"ד אסור ליהנות מנכסיו אלז נדוה הדיוט מותר והיינו עובדא דהאי דלמר משמיטנא מנכסיה דשרייה רב חסדא. ואין דין זה מחוויר דהא קיימא לן צפרק ואלו מגלחין [מ"ק דף טו:] מנודה שונה ושונים לו נשכר ונשכרין עמו אלמא אין נכסיו אסורין אלא ודאי חרס של צ"ד הגדול שאני דאלים טפי אלז צחרס צ"ד בעלמא לא מיתסרי נכסייהו:

בשנת מ"מ התלמוד הוציר כאן המרחק לפי מה דס"ד התם ה"ה למרחק: תיבעי לך. פי' כמו חיון ולשון נדרים משווה: בגמרה אני לך. פי' ריבצ"א דלשמואל דלמר גבי מורדני מופרשני דבעי שיאמר עמו שאני אוכל ה"ה הכא גבי מנודה אני לך דבעי שיאמר עמו שאני אוכל לך דלצי"כ אמרי' דלמנא דלא קיימא בד' אמות דליך קאמר ליה כמו כי מרוחקני ממך דטפי משנינן לישנא דמנודה מלישנא דמרוחקני ולי"נ דא"כ שמואל היה לו להמתיך לומר דבריו עד כאן והוא קאי אטולה מילתא דמתני' לכ"י לר"י דהכא ודאי מודה שמואל דלא בעינן שאני אוכל לך דאין לספקו בהרחקת ד"ה דלמר ליה בלשון נדוי לפי שאין אדם רגיל להוציר לשון נדוי על עגמו כשא"ל לחבירו לא אעמוד צד"ה ערך לפי שגנאי הוא לו להוציר לשון נדוי לעגמו אלא אומר בפירוש להרחיק ד"ה ממנו והלכך כיון דאין לספק מנודה אני לך בהרחקת ד"ה א"כ ודאי לשון נדר הוא ר"ל לשון נע ועד ומחוצתו מהנחתו כדמסקין בגמרא שאינו לוקה: בורה ר"ע ובר'. דלצי"כ ליתני

כל כנויי פרק ראשון נדרים

ר"ן

ז.

אס"ל יש יד לנדקה. משום דכיון דאתקש אע"ג דלא כתיבא צהדיא אין היקש למחלה: הפקר מאי מי אמרינן היינו נדקה או לא. והאי דלא מספקא לן אי יש יד לצבועה או לא משום צהדיא איתקוש כי ידור נדר או השצע צצועה"ו והיינו דתנן [לקמן ט.) כנדרי רשעים נדר

צמזיר צקרבן ובצצועה אלמא יש יד לצצועה: יש יד לניס הכסא. שיהא אסור לקרות בו ק"ש: **הוא מגו חדא קמיציעא ליה**. כלומר את"ל יש זמון יש יד או אין יד: ולענין הלבכה. צקדושין נקיטמינן לחומרא דיש יד דכיון דבעינן לא אפשיטא הוה ליה ספיקא דלאורייתא ולחומרא. ובצאה ונדקה כתב הרשב"א ז"ל נמי דאולינן לחומרא כיון דסלקין צמיקין וכן כתב הרמב"ן ז"ל צהלכותיו דבעינן דלדקה לא אפשיטא צהדיא וסוגיין דיש יד לנדקה וקיימא לן נמי דכל מיקו דאסורא לחומרא ומאי דלמר ז"ל דסוגיין "דיש יד לנדקה היינו משום דקאמרין אס תמנא לומר יש יד לנדקה וזה אפשר הוא על דרך הרמב"ם ז"ל שפוסק צכל מקוס כאס תמנא לומר. אלז צמאי דקאמר דקיימא לן נמי דכל מיקו דאסורא לחומרא ונראה שהסכים גס כן לזה הרשב"א ז"ל ותמהני עליהן שהרי סוגיא מפוסתת היא צסוף פרק הורוע והלחיים [חולין דף קלד.) שספק ממון עניי' הרי הוא ספק ממון דאולינן ציה לקולא לנתצע מדמקשינן התם אמתני' דגר שנתגייר והיה לו פרה נשחטת וכו' תנן ספק ממון פטור אלמא ספיקא לקולא ורמינהו חורי נמלי' שצתוך הקמה וכו' ואיטרינך לשנוי הכא פרה צצחותק פטורא קיימא קמה צצחותק חיוצ קיימא אלמא טעמא דצצחותק חיוצ קיימא הא לאו הכי ספק פטור ואס

איתא דספק ממון עניי' הוה ליה ספיקא דאסורא למה לי לשנוי הכי. ועוד דהתם נמי אקשי ליה אציי והרי עיסקא בצחותק פטורא ומנ גר שנתגייר וכו' ספק חייב ואמר ליה ספק אסורא לחומרא ספק ממונא לקולא ואס איתא דספק עניי' מקרי ספק אסורא צההוא פירוקא גופה הוה מצי לשנויי ליה הא דאקשי מחורי נמלי' אמתני'. ועוד דאמרין התם בצ"ק דיומא (דף ט:) תנן התם ההתמוינן לא חייבו אותם להפריש אלא כדי תרומת מעשר וחלה ואקשינן צשלמא תרומה גדולה דתניא וכו' מעשר ראשון ומעשר עני המוילא מחציתו עליו הראיה כלומר דליכא ספיקא דאסורא אלא דממונא וממונא המוילא מחצירו עליו הראיה אלא מעשר שני נפרשוה ונקסוה ויניכלו צירושליו ואס איתא דספק עניי' ספיקא דאסורא הוא כי היכי דקשיא ליה מעשר שני תקשי ליה נמי מעשר עני אלא ודאי ספיקא דממון עניי' לא מקרי ספיקא דאסורא אלא ספיקא דממונא ולקולא ולפיכך איני מתחוויר בדצדיה'ס ז"ל בזה. וגבי הפקר אין ספק דהוה ליה ספיקא דממון] ולקולא ואין יד. וכן נמי גבי בית הכסא דאפי' אס תמנא לומר זימון מועיל לא מהני אלא מדרבנן והוה ליה ספיקא דרבנן ולקולא: (י) **מנודה אני לך ר' עקיבא חוכך בזה להחמיר**. חוכך כאלס שהוא מסופק בצבר ומתחכך בעגמו מפני שאינו יכול לצררו. אי נמי מלשון חין [חזיב יצ] כלומר שהיה מטעים לחכו להחמיר: **מודה היה ר"ע לענין מלקוט שאינו לוקה**. דהא מספיקא הוא שהיה מחמיר ולא שהיה הדבר צרור לו. ומיהו שמעינן "דידות נמי למלקות אימברו דאי לא מאי מודה ר"ע פשיטא: **נדינא מינד דר"ע אסור**. כלומר אסור ולוקה. ומיהו דוקא בדלמר שאני אוכל לך כדלמר שמואל לעיל (דף ד:) גבי מופרשני מרוחקני צכולן עד שיאמר שאני אוכל לך וכו' ובגדינא נמי דכותייהו שהוא לשון הרחקה: **משמיטנא מינד דר"ע שרי**. דאפילו אמר שאני אוכל לך אסורא נמי ליכא שאין לו לשון נדר אלא לשון שמתא. והיינו נמי דבעובדא דההוא גברא (וע"צ) דלמר משמתנא מנכסי' אמרינן ופליגא דר' רב חסדא אע"ג דמנכסי הוי מוכיח [כאליו אמר] שאני אוכל לך: במאי פליגי במנודה [אני לך]. דהאי לישנא דמנודה עניי' לא מקרי ספיקא הכי ר"ע סבר לישנא דנדויא הוא כלומר שאך הוא לשון ריחוק והצדל כמופרשני מרוחקני כדמתרגמינן והדוה צנדתה ויוקרא טו] וסאוצתה צרחוקה הלכך אסור ורבנן סברי לישנא דמשמתא הוא שלשון צני ארס לאמרז על נדוי צבצד: (י) **אלמא קסדר במשמטנא פליגי**. דסבירא ליה דטעמא דר"ע דכיון דשוי נפשיה צהדיה כמשומת לאסור הגאה צא שכן פורשין מן המשומת והמנודה: ולענין הלבכה לא קיימא לן כר' עקיבא מדאמרין דלית דחש לה ועוד דקיימא לן הלבכה כר' עקיבא מחצירו [עירובין מו:] ולא מחצירו. הלכך נדינא ממך שאני אוכל לך אסור ולוקה. נדינא מינד צלחוד שרי. מנודה אני לך שאני אוכל לך נמי שרי ואין צריך לומר משמתנא מינד שאני אוכל לך. וכן פסק הרמב"ן ז"ל צהלכותיו ולא נתצברו בזה דברי הרמב"ם ז"ל שכתב צפ"ח מהל' נדרים: ירושלמי [פי"א ה"א] ר' עקיבא היה חוכך בזה להחמיר ליסר את כל נכסיו כמה דתימר יחרס כל רכושו והוא יבדל וכו' [ערוך ו] מה עבדין ליה רבנן חומר הוא צנדוי צ"ד. ומסתברא לי דהך ירושלמי לא שייך כלל צהדי גמרא דלין טעמא דירושלמי הוא לומר שפיין טעשה עגמו במנודה אסור ובגמרא דלין משום הרחקה אמתין לה ולא משום נדוי דאי לא תימנא הכי היכי אמרינן משמיטנא מינד לבי"ע שרי אלא ודאי כדלמרן. מיהו כתב הרב ר' צרוך צר שמואל צפירושיו דמהא שמעינן צהדיא דמנודה שנדוהו צ"ד אסור ליהנות מנכסיו אלז נדוה הדיוט מותר והיינו עובדא דהאי דלמר משמיטנא מנכסיה דשרייה רב חסדא. ואין דין זה מחוויר דהא קיימא לן צפרק ואלו מגלחין [מ"ק דף טו:] מנודה שונה ושונים לו נשכר ונשכרין עמו אלמא אין נכסיו אסורין אלא ודאי חרס של צ"ד הגדול שאני דאלים טפי אלז צחרס צ"ד בעלמא לא מיתסרי נכסייהו:

בשנת מ"מ התלמוד הוציר כאן המרחק לפי מה דס"ד התם ה"ה למרחק: תיבעי לך. פי' כמו חיון ולשון נדרים משווה: בגמרה אני לך. פי' ריבצ"א דלשמואל דלמר גבי מורדני מופרשני דבעי שיאמר עמו שאני אוכל ה"ה הכא גבי מנודה אני לך דבעי שיאמר עמו שאני אוכל לך דלצי"כ אמרי' דלמנא דלא קיימא בד' אמות דליך קאמר ליה כמו כי מרוחקני ממך דטפי משנינן לישנא דמנודה מלישנא דמרוחקני ולי"נ דא"כ שמואל היה לו להמתיך לומר דבריו עד כאן והוא קאי אטולה מילתא דמתני' לכ"י לר"י דהכא ודאי מודה שמואל דלא בעינן שאני אוכל לך דאין לספקו בהרחקת ד"ה דלמר ליה בלשון נדוי לפי שאין אדם רגיל להוציר לשון נדוי על עגמו כשא"ל לחבירו לא אעמוד צד"ה ערך לפי שגנאי הוא לו להוציר לשון נדוי לעגמו אלא אומר בפירוש להרחיק ד"ה ממנו והלכך כיון דאין לספק מנודה אני לך בהרחקת ד"ה א"כ ודאי לשון נדר הוא ר"ל לשון נע ועד ומחוצתו מהנחתו כדמסקין בגמרא שאינו לוקה: בורה ר"ע ובר'. דלצי"כ ליתני

ר"ע מחמיר מימא תלמודא דרייק מאריכות הלשון דמילתיה דר"ע דקמי' חוכך בזה להחמיר וע"ז הוא אומר שהיה די לומר ר"ע מחמיר ולישמוך מתוךך והיא גופה אין להקשות אמאי אין התלמוד מתקדק כשנוי ה' לאסור להחמיר איכא למימר ואין לו דיוק משניו ל' כמו מאריכות ה': דרינא בוכך ב"ע ל"פ דאבוד. פי' משום ד' נע ועד הוא א"כ מועיל שפיר בלא שאני אוכל לך ושפיר הוי ידים מוכיחות טפי ממחמירי ממך דאין לספקו בהרחקת ד"ה משום בלשון משמע

כלל י' הרחקה אלא משמע שאני נע ועד מליהנות ממך: בשבמנא ב"ע לא פליגי דשרי. דלשון קללה הוא כמו מקוללני ממך ואפילו את"ל שמנדה עגמו מלעמוד בד' אמותיו מכ"מ אסור הגאה לא משמע:

בשנת מ"מ התלמוד הוציר כאן המרחק לפי מה דס"ד התם ה"ה למרחק: תיבעי לך. פי' כמו חיון ולשון נדרים משווה: בגמרה אני לך. פי' ריבצ"א דלשמואל דלמר גבי מורדני מופרשני דבעי שיאמר עמו שאני אוכל ה"ה הכא גבי מנודה אני לך דבעי שיאמר עמו שאני אוכל לך דלצי"כ אמרי' דלמנא דלא קיימא בד' אמות דליך קאמר ליה כמו כי מרוחקני ממך דטפי משנינן לישנא דמנודה מלישנא דמרוחקני ולי"נ דא"כ שמואל היה לו להמתיך לומר דבריו עד כאן והוא קאי אטולה מילתא דמתני' לכ"י לר"י דהכא ודאי מודה שמואל דלא בעינן שאני אוכל לך דאין לספקו בהרחקת ד"ה דלמר ליה בלשון נדוי לפי שאין אדם רגיל להוציר לשון נדוי על עגמו כשא"ל לחבירו לא אעמוד צד"ה ערך לפי שגנאי הוא לו להוציר לשון נדוי לעגמו אלא אומר בפירוש להרחיק ד"ה ממנו והלכך כיון דאין לספק מנודה אני לך בהרחקת ד"ה א"כ ודאי לשון נדר הוא ר"ל לשון נע ועד ומחוצתו מהנחתו כדמסקין בגמרא שאינו לוקה: בורה ר"ע ובר'. דלצי"כ ליתני

ר"ע מחמיר מימא תלמודא דרייק מאריכות הלשון דמילתיה דר"ע דקמי' חוכך בזה להחמיר וע"ז הוא אומר שהיה די לומר ר"ע מחמיר ולישמוך מתוךך והיא גופה אין להקשות אמאי אין התלמוד מתקדק כשנוי ה' לאסור להחמיר איכא למימר ואין לו דיוק משניו ל' כמו מאריכות ה': דרינא בוכך ב"ע ל"פ דאבוד. פי' משום ד' נע ועד הוא א"כ מועיל שפיר בלא שאני אוכל לך ושפיר הוי ידים מוכיחות טפי ממחמירי ממך דאין לספקו בהרחקת ד"ה משום בלשון משמע

כלל י' הרחקה אלא משמע שאני נע ועד מליהנות ממך: בשבמנא ב"ע לא פליגי דשרי. דלשון קללה הוא כמו מקוללני ממך ואפילו את"ל שמנדה עגמו מלעמוד בד' אמותיו מכ"מ אסור הגאה לא משמע:

בשנת מ"מ התלמוד הוציר כאן המרחק לפי מה דס"ד התם ה"ה למרחק: תיבעי לך. פי' כמו חיון ולשון נדרים משווה: בגמרה אני לך. פי' ריבצ"א דלשמואל דלמר גבי מורדני מופרשני דבעי שיאמר עמו שאני אוכל ה"ה הכא גבי מנודה אני לך דבעי שיאמר עמו שאני אוכל לך דלצי"כ אמרי' דלמנא דלא קיימא בד' אמות דליך קאמר ליה כמו כי מרוחקני ממך דטפי משנינן לישנא דמנודה מלישנא דמרוחקני ולי"נ דא"כ שמואל היה לו להמתיך לומר דבריו עד כאן והוא קאי אטולה מילתא דמתני' לכ"י לר"י דהכא ודאי מודה שמואל דלא בעינן שאני אוכל לך דאין לספקו בהרחקת ד"ה דלמר ליה בלשון נדוי לפי שאין אדם רגיל להוציר לשון נדוי על עגמו כשא"ל לחבירו לא אעמוד צד"ה ערך לפי שגנאי הוא לו להוציר לשון נדוי לעגמו אלא אומר בפירוש להרחיק ד"ה ממנו והלכך כיון דאין לספק מנודה אני לך בהרחקת ד"ה א"כ ודאי לשון נדר הוא ר"ל לשון נע ועד ומחוצתו מהנחתו כדמסקין בגמרא שאינו לוקה: בורה ר"ע ובר'. דלצי"כ ליתני

ר"ע מחמיר מימא תלמודא דרייק מאריכות הלשון דמילתיה דר"ע דקמי' חוכך בזה להחמיר וע"ז הוא אומר שהיה די לומר ר"ע מחמיר ולישמוך מתוךך והיא גופה אין להקשות אמאי אין התלמוד מתקדק כשנוי ה' לאסור להחמיר איכא למימר ואין לו דיוק משניו ל' כמו מאריכות ה': דרינא בוכך ב"ע ל"פ דאבוד. פי' משום ד' נע ועד הוא א"כ מועיל שפיר בלא שאני אוכל לך ושפיר הוי ידים מוכיחות טפי ממחמירי ממך דאין לספקו בהרחקת ד"ה משום בלשון משמע

כלל י' הרחקה אלא משמע שאני נע ועד מליהנות ממך: בשבמנא ב"ע לא פליגי דשרי. דלשון קללה הוא כמו מקוללני ממך ואפילו את"ל שמנדה עגמו מלעמוד בד' אמותיו מכ"מ אסור הגאה לא משמע:

בשנת מ"מ התלמוד הוציר כאן המרחק לפי מה דס"ד התם ה"ה למרחק: תיבעי לך. פי' כמו חיון ולשון נדרים משווה: בגמרה אני לך. פי' ריבצ"א דלשמואל דלמר גבי מורדני מופרשני דבעי שיאמר עמו שאני אוכל ה"ה הכא גבי מנודה אני לך דבעי שיאמר עמו שאני אוכל לך דלצי"כ אמרי' דלמנא דלא קיימא בד' אמות דליך קאמר ליה כמו כי מרוחקני ממך דטפי משנינן לישנא דמנודה מלישנא דמרוחקני ולי"נ דא"כ שמואל היה לו להמתיך לומר דבריו עד כאן והוא קאי אטולה מילתא דמתני' לכ"י לר"י דהכא ודאי מודה שמואל דלא בעינן שאני אוכל לך דאין לספקו בהרחקת ד"ה דלמר ליה בלשון נדוי לפי שאין אדם רגיל להוציר לשון נדוי על עגמו כשא"ל לחבירו לא אעמוד צד"ה ערך לפי שגנאי הוא לו להוציר לשון נדוי לעגמו אלא אומר בפירוש להרחיק ד"ה ממנו והלכך כיון דאין לספק מנודה אני לך בהרחקת ד"ה א"כ ודאי לשון נדר הוא ר"ל לשון נע ועד ומחוצתו מהנחתו כדמסקין בגמרא שאינו לוקה: בורה ר"ע ובר'. דלצי"כ ליתני

ר"ע מחמיר מימא תלמודא דרייק מאריכות הלשון דמילתיה דר"ע דקמי' חוכך בזה להחמיר וע"ז הוא אומר שהיה די לומר ר"ע מחמיר ולישמוך מתוךך והיא גופה אין להקשות אמאי אין התלמוד מתקדק כשנוי ה' לאסור להחמיר איכא למימר ואין לו דיוק משניו ל' כמו מאריכות ה': דרינא בוכך ב"ע ל"פ דאבוד. פי' משום ד' נע ועד הוא א"כ מועיל שפיר בלא שאני אוכל לך ושפיר הוי ידים מוכיחות טפי ממחמירי ממך דאין לספקו בהרחקת ד"ה משום בלשון משמע

כלל י' הרחקה אלא משמע שאני נע ועד מליהנות ממך: בשבמנא ב"ע לא פליגי דשרי. דלשון קללה הוא כמו מקוללני ממך ואפילו את"ל שמנדה עגמו מלעמוד בד' אמותיו מכ"מ אסור הגאה לא משמע:

בשנת מ"מ התלמוד הוציר כאן המרחק לפי מה דס"ד התם ה"ה למרחק: תיבעי לך. פי' כמו חיון ולשון נדרים משווה: בגמרה אני לך. פי' ריבצ"א דלשמואל דלמר גבי מורדני מופרשני דבעי שיאמר עמו שאני אוכל ה"ה הכא גבי מנודה אני לך דבעי שיאמר עמו שאני אוכל לך דלצי"כ אמרי' דלמנא דלא קיימא בד' אמות דליך קאמר ליה כמו כי מרוחקני ממך דטפי משנינן לישנא דמנודה מלישנא דמרוחקני ולי"נ דא"כ שמואל היה לו להמתיך לומר דבריו עד כאן והוא קאי אטולה מילתא דמתני' לכ"י לר"י דהכא ודאי מודה שמואל דלא בעינן שאני אוכל לך דאין לספקו בהרחקת ד"ה דלמר ליה בלשון נדוי לפי שאין אדם רגיל להוציר לשון נדוי על עגמו כשא"ל לחבירו לא אעמוד צד"ה ערך לפי שגנאי הוא לו להוציר לשון נדוי לעגמו אלא אומר בפירוש להרחיק ד"ה ממנו והלכך כיון דאין לספק מנודה אני לך בהרחקת ד"ה א"כ ודאי לשון נדר הוא ר"ל לשון נע ועד ומחוצתו מהנחתו כדמסקין בגמרא שאינו לוקה: בורה ר"ע ובר'. דלצי"כ ליתני

ר"ע מחמיר מימא תלמודא דרייק מאריכות הלשון דמילתיה דר"ע דקמי' חוכך בזה להחמיר וע"ז הוא אומר שהיה די לומר ר"ע מחמיר ולישמוך מתוךך והיא גופה אין להקשות אמאי אין התלמוד מתקדק כשנוי ה' לאסור להחמיר איכא למימר ואין לו דיוק משניו ל' כמו מאריכות ה': דרינא בוכך ב"ע ל"פ דאבוד. פי' משום ד' נע ועד הוא א"כ מועיל שפיר בלא שאני אוכל לך ושפיר הוי ידים מוכיחות טפי ממחמירי ממך דאין לספקו בהרחקת ד"ה משום בלשון משמע

כלל י' הרחקה אלא משמע שאני נע ועד מליהנות ממך: בשבמנא ב"ע לא פליגי דשרי. דלשון קללה הוא כמו מקוללני ממך ואפילו את"ל שמנדה עגמו מלעמוד בד' אמותיו מכ"מ אסור הגאה לא משמע